

징 계 요 구

제 목 부적절한 금품 수수·제공 관련 복무규정 위반

소 관 기 관 ○○○○○○○○○○

조 치 기 관 ○○○○○○○○○○

내 용

1. 업무개요

공단 임직원은 공직자등으로서 관계 법령과 공단 제규정을 준수하고, 직무 관련성 유무를 불문하고 금품등 수수와 관련하여 청렴의무를 성실히 이행하여야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다) 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항 및 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」(이하 ‘임직원 행동강령’이라 한다) 제16조(금품등의 수수금지) 제1항에 따르면, 공직자 등은 직무 관련 여부 및 기부 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회 100만 원을 초과하거나 매 회계연도 300만 원을 초과하는 금품등을 받거나 요구해서는 안 된다고 규정하고 있다.

또한, 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계 법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 같은 규정 제9조의2(청렴의무)에서는 직원이 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례, 증여 또는 향응을 주거나 받아서는 안 된다고 규정하고 있다.

한편, 본사 감사실에서는 임직원의 반부패 의식 제고 및 청렴문화 확산을 위해 「2026년 부패방지교육 운영 지침」(감사실-557, 2026.2.4.)을 수립하고, 전 소속기관에

서 부패방지교육 이수를 철저히 할 수 있도록 안내한 바 있다.

또한, 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임) 제2항에 따라 이사장은 부패 방지 및 깨끗한 공직풍토 조성과 행동강령 준수를 담보하기 위하여 임직원에게 청렴서약서 또는 별도의 행동강령준수서약서를 징구하고 있다.

따라서 공단 임직원은 공직자로서 관계 법령 및 공단 제규정을 준수하고, 직무 관련성 유무를 불문하고 금품 수수 등 청렴성을 훼손할 수 있는 행위를 하지 않아야 한다.

3. 업무 담당자들의 부당한 업무 처리

가. ◆◆◆의 경우

◆◆◆는(이하 ‘징계대상자’라 한다) 20**.*.*. ○○○○○○○○○에 ○○○○직으로 입사하여 현재까지 ■■■부에서 ♡♡담당으로 근무하고 있다.

징계대상자는 동료 직원 ♡♡♡에게 주식 *종목을 추천한 후, 해당 주식에서 수익이 발생하자 수익금의 **%를 요구하였고, 20**.*.*. ♡♡♡으로부터 ***만 원을 계좌로 송금받은 사실이 확인되었다.

다만, 징계대상자와 ♡♡♡은 직종, 직무, 직위 등을 고려할 때 직접적인 직무 관련성은 낮은 것으로 보이며, 감사 결과 ***만 원 외 추가적인 금전 수수 사실은 확인되지 않았다.

나. ♡♡♡의 경우

♡♡♡은(이하 ‘징계대상자’라 한다) 20**.*.*. ○○○○○○○○○에 ☆☆☆☆직으로

입사하여 ■■■부에서 ♣♣담당으로 근무하고 있다.

징계대상자는 동료 직원 ◆◆◆가 추천한 주식 *종목에서 수익이 발생하자, ◆◆◆로부터 수익금의 **%를 요구받고 20**.*. ◆◆◆에게 ***만 원을 계좌로 송금한 사실이 확인되었다.

다만, 징계대상자와 ◆◆◆는 직종, 직무, 직위 등을 고려할 때 직접적인 직무 관련성은 낮은 것으로 보이며, 감사 결과 ***만원 외 추가적인 금전 제공 사실은 확인되지 않았다.

관련자 주장 및 판단

가. ◆◆◆의 경우

◆◆◆는 ♡♡♡이 퇴직금을 주식에 투자하여 손실을 입었다는 사실을 알고 안타까운 마음에 주식 종목을 추천하게 되었고, 추천한 종목에서 수익이 발생하자 ♡♡♡에게 수익금의 **%를 요구하여 ***만 원을 받은 사실은 인정하였다.

다만, ◆◆◆는 당시 이를 직원 간 사적 거래로 생각하였고, 위 행위가 청탁금지법 또는 공단 「임직원 행동강령」 위반에 해당한다는 사실은 인지하지 못했다고 진술하였다.

그러나 ◆◆◆가 동료 직원에게 주식 투자 정보를 제공한 후 그 대가 명목으로 ***만 원을 요구·수수한 행위는, 두 사람 간 직접적인 직무 관련성이 낮다고 하더라도 「청탁금지법」 및 공단 「임직원 행동강령」에서 금지하고 있는 1회 100만원 초과 금품등 수수에 해당한다.

특히 「청탁금지법」 제8조제1항 및 공단 「임직원 행동강령」 제16조제1항은 직무 관련 여부 및 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회 100만 원을 초과하는

금품등을 받거나 요구하는 행위를 금지하고 있으므로, ◆◆◆의 “직원 간 사적 거래”로 인식하였다는 사정만으로 위반 책임이 배제된다고 보기는 어렵다.

한편, ◆◆◆는 감사실 조사 과정에서 본인의 행위가 부적절하였음을 인정하고 반성하는 태도를 보였으며, ♡♡♡으로부터 받은 금원을 반환하겠다는 의사를 밝혔고, 이후 20**.*.**. ♡♡♡에게 ***만 원을 반환하고 그 증빙자료를 감사실에 제출하였다.

나. ♡♡♡의 경우

♡♡♡은 ◆◆◆로부터 수익금 **%를 요구받은 사실을 인정하면서도, ◆◆◆의 경제적 사정이 어렵다는 점을 알고 있었고, 주식 투자로 수익이 발생한 데 대한 고마운 마음으로 금전을 제공하였다고 진술하였다.

그러나 ♡♡♡이 ◆◆◆로부터 주식 투자 정보를 제공받은 후 그 대가 명목으로 ***만 원을 제공한 행위는, 두 사람 간 직접적인 직무 관련성이 낮다고 하더라도, 「청탁금지법」 및 공단 「임직원 행동강령」의 취지에 반하는 부적절한 금품 제공 행위에 해당한다.

특히 공단 「복무규정」 제9조의2는 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례, 증여 또는 향응을 주거나 받아서는 안 된다고 규정하고 있으므로, ♡♡♡이 이를 “고마운 마음” 또는 “사적 관계에 따른 금전 제공”으로 인식하였다는 사정만으로 그 책임이 배제된다고 보기는 어렵다.

징계요구 양정

가. ◆◆◆의 경우

◆◆◆가 동료 직원 ♡♡♡에게 주식 투자 수익 발생에 대한 대가 명목으로 금전을 요구하고, ***만 원을 수수한 행위는 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항 및 공단 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수금지) 제1항을 위반한 것이다.

또한, 공단 직원으로서 관계 법령과 공단 제규정을 준수하고 청렴의무를 이행하여야 함에도, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원으로부터 사례성 금품을 수수한 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의2(청렴의무)를 위반한 행위에 해당한다.

다만, ◆◆◆와 금품 제공자 사이에 직접적인 직무 관련성은 낮은 것으로 보이는 점, 감사 결과 추가적인 금전 수수 사실은 확인되지 않은 점, ◆◆◆가 감사 과정에서 사실관계를 인정하고 수수한 금원을 반환한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 따른 징계대상에 해당한다.

나. ♡♡♡의 경우

♡♡♡이 동료 직원 ◆◆◆로부터 주식 투자 수익 발생에 대한 대가 명목으로 금전을 요구받고, ***만 원을 제공한 행위는 「청탁금지법」 및 공단 「임직원 행동강령」의 취지에 반하는 부적절한 금품 제공 행위이다.

또한, 공단 직원으로서 관계 법령과 공단 제규정을 준수하고 청렴의무를 이행하여야 함에도, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례성 금품을 제공한 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의2(청렴의무)를 위반한 행위에 해당한다.

또한, 공단 직원으로서 관계 법령과 공단 제규정을 준수하고 청렴의무를 이행하

여야 함에도, 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례성 금품을 제공한 행위는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의2(청렴의무)를 위반한 행위에 해당한다.

다만, ♡♡♡과 금품 수수자 사이에 직접적인 직무 관련성은 낮은 것으로 보이는 점, 감사 결과 추가적인 금전 제공 사실은 확인되지 않은 점, ♡♡♡이 ◆◆◆의 요구에 따라 금전을 제공한 측면이 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 따른 징계대상에 해당한다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○장은

부적절한 금품 수수자 ◆◆◆ 및 부적절한 금품 제공자 ♡♡♡을 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 “경징계” 처분하시기 바랍니다. (경징계)